

פתרון בגרות אזרחות

מועד חורף תשפה

שאלון – 34281

מורה - לירן לוטם

פרק ראשון

שאלה מספר 1

סעיף א'

ציין : פיקוח וביקורת

הצג: מנגנון פיקוח פורמלי, מוסדי, מתוקף עיקרון הפרדת הרשויות, הכנסת מפקחת ומבקרת את פעילות הרשות המבצעת (הממשלה), ועדות פיקוח, הצגת שאילות, הצעת אי אמון, אישור תקציב ופעילות האופוזיציה כמבקרת ומפקחת מתוקף תפקידה.

הסבר – על פי הקטע, חבר הכנסת מין האופוזיציה מימש את תפקידו כמפקח ומבקר את החלטות הרשות המבצעת ופנה לשרת התחבורה להבין את מימוש המדיניות של השרה שלא קיים עבודות לשיקום הרכבת ביום שבת. בעצם הפנייה מימש חבר האופוזיציה את חובתו על פי חוק כמנגנון פיקוח וביקורת כלפי פעילות הממשלה.

ציטוט : " חבר הכנסת מין האופוזיציה פנה לשרת התחבורה..".

סעיף ב'

ציין : חוק שעות עבודה ומנוחה

הצג – חוק המייצג את ישראל כמדינה יהודית, ומגדיר את ימי העבודה ומנוחה במשק. ליהודים נקבע יום השבת כיום חופש ולבני דת אחרת המצב נתון בחירה בין שישי לראשון. החוק אוסר על קיום פעילות ציבורית אלא באישור שר הפנים או במגזרים בעלי חשיבות.

הסבר – על פי הקטע נראה כי השרה פעלה על פי החוק ומנעה פעילות לא חיונית ביום השבת שמהווה יום מנוחה על פי חוק שעות עבודה.

שאלה מספר 2

סעיף א'

ציין – לאומיות אתנית תרבותית

הצג – זהות משותפת של קבוצת אנשים השואפת להגדרה עצמית ומלוכדת תחת מאפיינים אתניים תרבותיים כגון : שפה, מוצא, היסטוריה, תרבות ולפעמים דת.

הסבר : על פי הקטע נראה כי הפרשנים נתני דגש למאפיינים האתניים המלכדים באירופה, כגון דת, תרבות ומורשת ובכך נתנו ביטוי ללאומיות אתנית המלכדת קבוצות של אנשים תחת מאפיינים אתניים.

ציטוט : "המורשת המקומית הזוהרת הדתית".

סעיף ב'

ציין : חופש התנועה

הצג : זכותו הטבעית של האדם לנוע באופן חופשי כרצונו ממקום למקום על פי המגבלות. חופש התנועה מהווה נגזרה מהזכות הכללית לחירות המכירה באדם יצור אוטונומי ולשם מימוש האוטונומיה שלו החופש בתנועה מרכיב עיקרי.

הסבר : על פי הקטע נראה לטענת חברי הפרלמנט כי עצם החקיקה תגביל את חופש התנועה ברחבי האיחוד האירופי של קבוצות מהגרים ותפגע בזכותם הטבעית לחירות ולחפש תנועה.

ציטוט- "הוא שאנשים יכולים לעבור בקלות בין המדינות החברות בו, ואף להשתקע בהן".

פרק שני

שאלה מספר 3

הצג : הצדקה היסטורית – מתן לגיטימציה להקמת המדינה תוך השענות על אירוע היסטורי שמצדיק את עצם המעשה. לדוגמא : (פסקה 3) השואה שהתחוללה על העם היהודי הוכיחה מחדש את החשיבות בהקמת מדינה".

הצג : הצדקה בינלאומית – מתן לגיטימציה להקמת המדינה תוך השענות על הכרה בינלאומית שהעם היהודי קיבל ממעצמה או מארגון האומות המאוחדות לשם הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. לדוגמא – " הכרה של הממלכה הבריטית בקשר ההיסטורי של העם היהודי לארץ ישראל " הצהרת בלפור 1917.

שאלה מספר 4

התנאים לבחירות דמוקרטיות:

- כלליות – מנחה את המדינה לאפשר את זכות בלבחור לכלל בעלי הזכות להצבעה.
- מחזוריות – מנחה את המדינה לקיים את הבחירות בפרקי זמן קבועים.
- התמודדות חופשית- מנחה את המדינה לאפשר לכל המעוניין בהתמודדות להתמודד באופן חופשי על פי מגבלות החוק (מימוש הזכות בלהיבחר).
- חשאיות - מנחה את המדינה לשמור על החשאיות בבחירה כשלעצמה.
- שוויוניות – מנחה את המדינה כי ערך כל הקולות שווים.

שאלה מספר 5

הסדר הסטטוס קוו – הסדר חברתי שנחתם בשנת 1947, בין החילונים (הסוכנות היהודית) לדתיים מסורתיים (אגודת הפועלים), בנושא הזהות היהודית דתית של המדינה שעתידה לקום בקרוב. במסגרת ההסדר הוחלט על הבנות הסכמות משותפות לשם מימוש הטוב משותף של כל היהודים יחד, בהקמת המדינה היהודית בישראל. ההבנות בהסדר הן:

- א. שבת יום מנוחה ללא פעילות ציבורית. ב. כשרות במוסדות ציבור (מטבח כשר). ג. אוטונומיה לחינוך החרדי ולזרמיו. ד. נושא אישות: נישואין וגירושין וחזקת הזרם

האורתודוקסי היהדות. לאחר קום המדינה נחקקו חוקים בכנסת ישראל ברוח ההסדר: חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק בתי הדין הרבניים.

שאלה מספר 6

הצג : זכויות המיעוטים בישראל-

בזכות תרבות: הכרה בשפה הערבית כשפה רשמית בישראל, כיתוב בערבית על השטרות וכל מסמך רשמי של המדינה, זכות לתרבות מוענקת לכלל הקבוצות האתניות ומאפשרת להם פעילות תרבותית אתנית מלאה במרחב המוניציפאלי לשימור מורשתם במימון המדינה.

הזכות לפולחן דתי- ישראל מכירה בחופש הפולחן ומכירה בימי החג הערבים והדרוזים כימי מנוחה (הזכות לחופש הדת). המדינה מעבירה כספים לבניית מסגדים וכנסיות – עם זאת הערבים מקבלים פחות מ-3% מהתקציב למהות שהם מהווים 20% מהאוכלוסייה.

הזכות לשלטון עצמאי/ מוניציפאלי ונציגות מתאימה: חופש בחירה בשלטון המוניציפאלי, ואת חלקם היחסי בשלטון הארצי ובתעסוקה שוויונית יחסית במוסדות המדינה.

הזכות לחינוך: בישראל מוסדות חינוך המיועדים לאוכלוסייה הערבית והדרוזית מלמדים בשפה הערבית, ילדי קבוצות המיעוט לומדים על פי הדת המקובלת, ההיסטוריה של הקבוצה והמורשת הייחודית להם, בנוסף ללימוד זכויותיהם וחובותיהם האזרחיות במדינת ישראל.

שאלה מספר 7

דמיון – שני תחומי האחריות (המשותפת והמיניסטריאלית) הן תוצר ישיר של הסמכות בקביעת מדיניות של הממשלה. **השונה** – האחריות המשותפת היא של כל הממשלה כגוף אחד לדבר בקול אחד מול הכנסת והאחריות המיניסטריאלית היא של השר בתוך תחומי המשרד עליו הוא ממונה.

שאלה מספר 9 (אשכול תקשורת ופוליטיקה)

תפקידי התקשורת :

- א. הצגת עולם המושגים הפוליטי לציבור הצופים לשם הכרות והבנת הנפשות הפעילות במרחב הפוליטי/ חברתי/ ציבורי. התקשורת מציגה לציבור את מגוון המפלגות, מנהיגי הדעה, האישיים הפוליטיים, תפיסות העולם והמעצים של כל מפלגה, בנוסף לכללי המשחק הדמוקרטיים וללחות הזמנים למועדי הבחירות.
- ב. בתפקידה השני התקשורת מאפשרת לכלל הצופים לעצב את השקפת עולמם הפוליטית לשם מימוש מיטבי של חובתם האזרחית בקיום עיקרון שלטון העם ועיקרון הגבלת השלטון. התקשורת מאפשרת גיבוש השקפת עולם דרך: סיקור המרחב, פרשנות על המרחב המסוקר, ביקורת כלפי השלטון על מחדלים כאלה או אחרים (תקשורת חוקרת), מתן במה לנציגי השלטון לממש את חופש הביטוי ולדבר באופן ישיר לציבור הצופים.

עיקרון שלטון העם – עיקרון המנחה את הדמוקרטיה המהותית כי העם הוא הריבון וריבונותו מתממשת בכל שהוא הגורם המקבל את ההחלטות במדינה באופן ישיר

במסגרת משאל עם או בחירות (דמוקרטיה ישירה) או באופן עקיף על ידי נציגים שנבחרים על ידי העם לשם קבלת החלטות בשמו, על פי השיטה הפרלמנטרית (דמוקרטי ייצוגית).

בתפקידה השני של התקשורת בעיצוב בהשקפת העולם הפוליטית של האזרחים. היא מאפשרת מימוש מיטבי של עיקרון שלטון העם, מציגה בפני ציבור האזרחים את מגוון המפלגות והדעות והם ביום הבחירות מממשים את חובתם האזרחית ובוחרים את הנציגים הרלוונטיים על פי תפיסתם למימוש הדמוקרטיה הייצוגית בעיקרון שלטון העם.

שאלה מספר 13

מנגנון פיקוח בלתי פורמלי - מנגנון פיקוח היוצא מעיקרון הגבלת השלטון ושאינו מחויב על פי חוק. המנגנון כשלעצמו, נשען על חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת לשם העברת הביקורת השלטונית. למימוש המנגנון מספר אופנים : שיר ביקורת שלפי השלטון, פוסט ברשת, סרטון, הפגנה, פסל שמעביר מסר ביקורת.

על פי הקטע נראה כי התקיימו הפגנות אזרחיות נגד הרפורמה המשפטית. ההפגנה כשלעצמה שנשענת במימושה על חופש הביטוי מהווה הוכחה לקיום המנגנון הפיקוח הבלתי פורמלי. שאינו מחויב על פי חוק ונשען על חופש הביטוי לשם דבר הביקורת.

שאלה מספר 14

חופש הביטוי: זכותו הטבעית של האדם להביע את דעותיו באופן חופשי וללא חשש. חופש הביטוי מתקיים במספר אופנים: הפגנה, פוסט ברשת, שיחה בין חברים, סרטון. הגבלות על חופש הביטוי: א. חוק העונשין שאוסר על המרדה נגד המדינה ב. אין במסגרת חופש הביטוי הזכות לפגוע בזכות לכבוד של האדם האחר. ג. הצנזורה מטעמי ביטחון אוסרת על חופש הביטוי (דמוקרטיה מתגוננת).

ניכר על פי הקטע שעצם הניסיון של העיתון בלסרב לפרסם את הידיעה על ההצהרה המשותפת מהווה פגיעה בחופש הביטוי ובזכות הציבור לדעת של קוראי העיתון. הפגיעה בחופש הביטוי של מארגני ההצהרה למען האחדות, נפגעה על ידי העיתון שמנע את הפרסום ופגע בחופש הביטוי. בנוסף בקטע נראה כי העיתון המייצג את השמאל פעל לכאורה בניגוד לחוק העונשין (מגבלה על חופש הביטוי) באמירותיו המכלילות אך לכל אין התייחסות.

"לדעתי, האבסורד הוא שסירוב זה לפרסם את ההצהרה מונע ממני ומחבריי להשמיע את עמדותינו והשקפותינו ובכך פוגע ביסוד חשוב של הדמוקרטיה".

שאלה מספר 15

עיקרון ההסכמיות: מנחה את הדמוקרטיה המהותית לשמר את יסודות האזרחיים המשותפים לכלל החברה, את ההסכמות המשותפות בחברה למען חיים בצוותא. בין ההסכמות המשותפות/ יסודות אזרחיים דומיננטיים בחברה: כללי המשחק הדמוקרטיים, הבנות הסטטוס קוו ועוד..

ניכר לראות על פי הקטע כי כותב המאמר מתייחס למימוש ערך ההסכמיות בתרבות הפוליטית של ציבור האזרחים. לדעת הכותב, בתרבות הפוליטית במרחב הציבורי יש הסכמה רחבה/ הבנה משותפת על שימור הטוב המשותף למען החיים בצוותא יחד.

"בציבור יש חלקים רבים שרוצים להמשיך לחיות יחד בהתאם לעקרונות ליבה..... הגישה הזאת תצליח להוביל את השיח".

פרק רביעי

שאלה מספר 16

ציין – הגישה הסוציאל דמוקרטית

הצג- בתחום השלטון הגישה מאמינה במימוש מלא של עקרונות דמוקרטיה, זכויות חברתיות וזכויות טבעיות כאחד. בתחום הכלכלי – המדינה מתערבת בפעילות הכלכלית לשם קידום ערך השוויון וצמצום הפערים הכלכליים בחברה בין העשירים ועניים. הכלים של המדינה למימוש הגישה הם : מענקים לקבוצות חלשות, בעלות ציבורית ופיקוח על מוצרים לשם שמירה על תוצר השוק המקומי וחיזוקו. בנוסף, בעקבות ההתערבות של המדינה בפעילות כלכלית יש על הציבור עלויות מס גבוהות.

הסבר- על פי הקטע, מגדלי הדבורים התנגדו לגישת השוק החופש בימי החגים ודרשו מהמדינה להתערב ולמנוע כניסת סחורה ביבוא, מהלך שיסכן את התוצרת המקומית. בעצם הדרישה להתערבות של המדינה על ידי המגדלים הם דורשים את מימושה של הגישה הסוציאל דמוקרטית.

ציטוט - "על המדינה לצמצם את הייבוא ולנקוט צעדים לשמירה על הייצור המקומי באמצעות סבסוד ומתן מענקים ליצרנים המקומיים".

שאלה מספר 17

ציין- עבריינות פלילית.

הצג- עבריינות הנעשית כדי להשיג טובת הנאה כלשהי בניגוד לחוק או במעשה שאינו חוקי.

הסבר: על פי הקטע, ניתן לראות כי הנאשם שאף להשיג רווח אישי המגולם בצורת סכומי כסף גבוהים במעשה שאינו על פי חוק. ציטוט- "אחד הנאשמים סיפר בחקירה כי הוא חיפש דרך להרוויח כסף במהירות".

שאלה מספר 18

ציין – מדניות הבחנה

הצג- המדינה פועלת בניגוד לשוויון ונותנת עדיפות לאדם או קבוצה בגלל שזה מוסרי או צודק מסיבות מוצדקות.

הסבר- על פי הקטע, המדינה נותנת עדיפות למילואימניקים בגלל שהם שירתו את המדינה זה צודק ומוסרי. המלחמה גבתה מהם מחיר ולכן המדינה רואה לנכון לפעול בניגוד לשוויון ולתת מענקים לקבוצה המדוברת.

שאלה מספר 19

טענה: אני טוען שצריך לנקוט מעצרים מנהליים בהיקף רחב יותר.

נימוק: מעצר מנהלי מהווה כלי לשמירת הזכות הטבעית לשלום ובטחון, כשקלול ואיזון רלוונטי במסגרת הדמוקרטיה המתגוננת בישראל. לדעתי נכון לעשות בו שימוש גם בתחום הפלילי על מנת להגביר את תחושת הביטחון של כלל האזרחים במדינת ישראל.

מנגד, מעצרים מנהליים פוגעים בזכות הטבעית של האדם להליך משפטי הוגן ויש לצמצם את הקיפה ולא להגדיל את השימוש בתחום הפלילי. לכל אדם קיימת הזכות לייצוג משפטי הוגן בזמן מעצר ואין לגיטימציה למדינה לשלול זכות זו. במידה וישראל שואפת להיות לדמוקרטיה מהותית שומרת זכויות אדם היא חייבת להיות זהירה מפגיעה בזכויות הטבעיות של האדם.

שאלה מספר 20

טענה: אני טוען שאין בעיה לקיים אירועים במרחב הציבורי בהפרדה מלאה.

נימוק בעד: על בסיס הזכות הטבעית לחירות, חופש דת ומדת והזכות לפולחן של כלל הקבוצות בישראל. לדעתי, אין למדינה להתערב בנושא ולאפשר לכל קבוצה לממש את תרבותה באופן מיטבי ללא התערבות וכמובן שעל פי חוק. ההפרדה במרחב נדרשת על פי הדת היהודית כמנהג בעל אלפי שנות דור ובעצם היותה ישראל דמוקרטיה מהותית שומרת זכויות אסור לה להתערב כלל ולאפשר פולחן שווה לכל.

נגד- עצם ההפרדה בין המגזרים מהווה מדניות מפלה שאינה תואמת את ערכי הדמוקרטיה הליברלית ונתפסת בעיני רבים כאפליה פסולה ולא שוויונית בציבור שרומסת את אוכלוסיית הנשים ביחס לגברים.